

수사심의를신청사건 처리기준(제6조 관련)

본래사건 처리상황	심의신청 내용	처 리 기 준
본래사건이 입건전조사 종결 되었거나 경찰수사가 진행 중인 경우	수사지연	‘담당자’는 본래사건 수사관, 수사책임자 등으로부터 경 위서를 징구하거나, 기일을 정하여 신속히 수사 후 결과를 보고하도록 본래사건 수사관서에 지시할 수 있고, 본래사건 을 인계받아 직접 수사할 수 있음
	수사미진, 절차위반	‘담당자’는 본래사건을 인계받아 직접 수사할 수 있음
	불법체포·감금, 가혹행위	‘담당자’는 직접 수사하거나 수사관 교체, 재 수사 등을 본래사건 수사관서에 지시할 수 있음.
본래사건이 검찰에 송치된 경우	송치의견과 다른 처분 결과를 얻을 수 있는 새로운 증거 또는 사실 관계의 변경이 있는 경우	‘담당자’는 직접 보강수사 후 추송하거나, 본래사건 수사 관서에 보강수사 후 추송하도록 지시할 수 있음
	새로운 증거 또는 사실관 계의 변경이 없는 경우	검찰단계의 항고·재항고·재정신청 등 다른 불복 절차를 안내 하고 심의조사는 지양함